

เห็นว่า พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นความผิดวินัยฐานร่วมกันทำลายทรัพย์สินของทางราชการ (เครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ) ตามข้อ ๑๐๘ (๑)^๖ ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งเรือนจำกลางคลองเปรม ที่ ๓๒๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ลงโทษผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยให้ลดชั้น ๑ ชั้น จากชั้นกลางเป็นชั้นเลว และให้ตัดอนุญาตการเยี่ยมเยียนมีกำหนด ๓ เดือน และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ให้ลดชั้น ๑ ชั้น จากชั้นเลวเป็นชั้นเลวมาก และให้ตัดอนุญาตการเยี่ยมเยียนมีกำหนด ๓ เดือน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔)^๗ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ประกอบกับข้อ ๑๐๓^๘ ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงมิใช่การใช้ดุลพินิจออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๒/๒๕๕๗)

การพิจารณาลดวันต้องโทษจำคุกให้แก่นักโทษเด็ดขาดเป็นอำนาจของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาโดยมติเสียงส่วนมาก โดยกฎหมายมิได้กำหนดข้อจำกัดดุลพินิจของคณะกรรมการดังกล่าวไว้แต่อย่างใด ดังนั้น การพิจารณาลดวันต้องโทษจำคุกให้แก่นักโทษเด็ดขาดจึงมิใช่อำนาจผูกพันที่กฎหมายบังคับให้คณะกรรมการดังกล่าวจะต้องลดวันต้องโทษจำคุกให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่แสดงให้เห็นความประพฤติดี

^๖ กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ข้อ ๑๐๗ งดการเลื่อนชั้นนั้น ฟังกระทำในกรณีต่อไปนี้

ฯลฯ

(๒) ทำให้ทรัพย์สินของหลวงหรือของผู้อื่นเสียหายโดยประมาท

ฯลฯ

ข้อ ๑๐๘ ลดชั้น ฟังกระทำในกรณีต่อไปนี้

(๑) กระทำให้เกิดเหตุตามข้อก่อนหมายเลข (๒) หรือ (๓) โดยเจตนาแต่ไม่เกิดผลเสียหายร้ายแรง

ฯลฯ

^๗ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

มาตรา ๓๕ เมื่อผู้ต้องขังคนใดกระทำความผิดวินัย ให้เจ้าพนักงานเรือนจำผู้มีหน้าที่พิจารณาโดยต่องแท้ แล้วลงโทษสถานหนึ่งสถานใด หรือหลายสถาน ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

(๓) ลดชั้น

(๔) ตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อไม่เกินสามเดือน เว้นไว้แต่ในกรณีที่ระบุไว้ในมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ฯลฯ

^๘ กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

ข้อ ๑๐๓ ผู้บัญชาการเรือนจำมีอำนาจลงโทษทุกสถานตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙



มีความอดุสาหะ ความก้าวหน้าในการศึกษา และทำการงานเกิดผลดี หรือทำความชอบ แก่ราชการเป็นพิเศษในทุกกรณีเสมอไป แต่คณะกรรมการดังกล่าวอาจพิจารณา ถึงฐานความผิด ความร้ายแรงของการกระทำความผิด กำหนดโทษที่ได้รับ และพฤตินิสัย ที่พร้อมได้รับการปล่อยตัวกลับเข้าสู่สังคมโดยปกติสุขประกอบด้วย อันเป็นการเตรียม ความพร้อมให้กับผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัวให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและประพฤติดน เป็นพลเมืองดีไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำอีก และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมว่า ผู้ต้องขังที่ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูมาอย่างดีแล้วจึงจะได้รับการปล่อยตัวกลับเข้าสู่สังคม ดังนั้น การมีมติไม่อนุมัติให้ลดวันต้องโทษจำคุกให้แก่นักโทษเด็ดขาดทุกรายที่มี กำหนดโทษสูงและยังไม่ได้เข้ารับการอบรมแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัย โดยให้เข้ารับการอบรมตามโปรแกรมแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังที่มีกำหนดโทษสูงก่อน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีถูกจับกุมในคดียาเสพติดให้โทษ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ศาลฎีกา พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต ในระหว่างถูกจำคุกผู้ฟ้องคดีได้รับพระราชทานอภัยโทษสามครั้ง คงเหลือโทษจำคุกรวมทั้งสิ้น ๒๐ ปี ๑๐ เดือน และผู้ฟ้องคดียังได้รับการพิจารณาชั้นของนักโทษ โดยได้เลื่อนเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งจะได้รับวันลดโทษจำนวน ๕๕๐ วัน หากได้รับการอนุมัติจะถึงกำหนดปล่อยตัวคุมประพฤติในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ แต่คณะกรรมการ ลดวันต้องโทษจำคุก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติไม่อนุมัติลดวันต้องโทษ โดยให้ผู้ฟ้องคดีเข้ารับการอบรมตามโปรแกรมแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังที่มีกำหนดโทษสูงคดียาเสพติด เป็นระยะเวลา ๓ เดือน และอบรมศีลธรรมจริยธรรม ฝึกจิตภาวนา พร้อมกับฝึกวิชาชีพระยะสั้น ควบคู่ไปด้วย เมื่ออบรมครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วให้รายงานผลการอบรมต่อกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อนำเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอีกครั้ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำ ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบและขัดต่อกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา ๓๒ (๗)^๕ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ประกอบกับข้อ ๑^๖ และข้อ ๒^{๑๗} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ แล้วเห็นว่า การพิจารณาลดวันต้องโทษจำคุกให้แก่นักโทษเด็ดขาดเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาโดยมติเสียงส่วนมาก อันแสดงให้เห็นว่าการพิจารณาลดวันต้องโทษจำคุกให้แก่นักโทษเด็ดขาดจะต้องกระทำในรูปคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของกรมราชทัณฑ์ กรมตำรวจ กรมอัยการ กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ และจิตแพทย์จากกรมการแพทย์ โดยกฎหมายดังกล่าวมิได้กำหนดข้อจำกัดดุลพินิจของคณะกรรมการดังกล่าวไว้แต่อย่างใด ดังนั้น การพิจารณาลดวันต้องโทษจำคุกให้แก่นักโทษเด็ดขาดจึงเป็นอำนาจดุลพินิจของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ มิใช่อำนาจผูกพันที่กฎหมายบังคับให้คณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ (๗) จะต้องลดวันต้องโทษจำคุกให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่แสดงให้เห็นความประพฤติดี มีความอดทน อดกลั้น ความก้าวหน้าในการศึกษาและการทำงานเกิดผลดีหรือทำความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษในทุกกรณีเสมอไปแต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาดในคดีกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ โดยศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้จำคุกผู้ฟ้องคดีตลอดชีวิต ซึ่งความผิดของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวมีกำหนดโทษสูงและมีลักษณะเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคม

^๕ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐

มาตรา ๓๒ นักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงให้เห็นความประพฤติดี มีความอดทน อดกลั้น ความก้าวหน้าในการศึกษา และการทำงานเกิดผลดี หรือทำความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ อาจได้รับประโยชน์อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

๒๒๒

๒๒๒

(๖) ลดวันต้องโทษจำคุกให้เดือนละไม่เกินห้าวันตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่การลดวันต้องโทษจำคุกจะพึงกระทำได้ต่อเมื่อนักโทษเด็ดขาดได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือไม่น้อยกว่าสิบปีในกรณีที่ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตที่มีการเปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุกมีกำหนดเวลา

(๗) ในการลดวันต้องโทษตาม (๖) ให้มีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนของกรมราชทัณฑ์ กรมตำรวจ กรมอัยการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และจิตแพทย์จากกรมการแพทย์เป็นผู้พิจารณาโดยมติเสียงส่วนมาก

๒๒๒

๒๒๒

^{๑๖-๑๗} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

ข้อ ๑ นักโทษเด็ดขาดอาจได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกตามชั้นของนักโทษเด็ดขาดและตามจำนวนวัน ดังต่อไปนี้

(ก) ชั้นเยี่ยม เดือนละห้าวัน

(ข) ชั้นดีมาก เดือนละสี่วัน

(ค) ชั้นดี เดือนละสามวัน

ข้อ ๒ เมื่อเห็นสมควรลดวันต้องโทษจำคุกให้แก่นักโทษเด็ดขาด ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์เสนอให้คณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ (๗) เป็นผู้พิจารณา



การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติเอกฉันท์ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก เนื่องจากเห็นว่าขณะอยู่ในเรือนจำผู้ฟ้องคดียังไม่ได้เข้ารับการอบรมแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัย ผู้ต้องขังที่มีกำหนดโทษสูง โดยให้ผู้ฟ้องคดีเข้ารับการฝึกอบรมตามโปรแกรมแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังที่มีกำหนดโทษสูงคดียาเสพติดเป็นระยะเวลา ๓ เดือน และอบรมศีลธรรม จริยธรรม ฝึกจิตภาวนา พร้อมกับฝึกวิชาชีพระยะสั้นควบคู่กันไปด้วย เมื่อดำเนินการครบแล้ว ให้รายงานผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ เพื่อนำเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาก่อนครั้ง นั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวเป็นการกระทำโดยพิจารณาถึงฐานความผิด ความร้ายแรงของการกระทำความผิด กำหนดโทษที่ได้รับ และพฤตินิสัยที่พร้อมได้รับการปล่อยตัว กลับเข้าสู่สังคมโดยปกติสุขประกอบด้วย โดยมุ่งหวังที่จะให้มีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขัง ก่อนปล่อยตัวให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและประพฤติตนเป็นพลเมืองดีไม่หวนกลับมา กระทำผิดซ้ำอีก และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมว่าผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟูมาอย่างดีแล้ว จึงจะได้รับการปล่อยตัวกลับเข้าสู่สังคม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาตามแนวทางนี้แก่นักโทษ เด็ดขาดทุกรายที่มีกำหนดโทษสูง (กำหนดโทษเดิม ๓๐ ปีขึ้นไป) และยังไม่ได้ผ่านการฝึกอบรม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยตามโปรแกรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับฐานความผิดที่ผู้ต้องขังได้รับ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่อย่างใด ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๗๒/๒๕๕๖ ที่ อ.๙๒๒/๒๕๕๕ และที่ อ.๓๗๗/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒.๒ อำนาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจำ

ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดมูลคดีพิพาทและที่มีผลใช้บังคับอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีนี้ การปฏิบัติต่อบุคคลที่อยู่ในสถานะของผู้ต้องขัง ย่อมถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพในบางประการได้ เพียงแต่ต้องเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด และแม้ประเทศไทยจะเป็นภาคีสัญญาต่อต้านการทรมานและการกระทำอื่นหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ ย่ำยีศักดิ์ศรี ค.ศ. ๑๙๘๔ ก็ตาม แต่เมื่อยังมิได้มีการแก้ไขบทกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณีดังกล่าว การปฏิบัติต่อบุคคลในสถานะของผู้ต้องขังจึงต้องเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องได้บัญญัติไว้

สำหรับการใช้เครื่องพันธนาการ (จำตรวน) แก่ผู้ต้องขังนั้น เมื่อมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ได้กำหนดกรอบในการใช้ดุลพินิจ ในการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังไว้หลายกรณี โดยในกรณีเป็นบุคคลที่น่าจะ ทำอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น หรือเป็นบุคคลที่น่าจะพยายาม หลบหนีการควบคุมนั้น การพิจารณาว่าผู้ต้องขังรายใดเป็นบุคคลที่น่าจะกระทำการ ในลักษณะดังกล่าวหรือไม่ ย่อมต้องพิจารณาตั้งแต่การกระทำความผิดในทางอาญา ของผู้ต้องขัง พฤติกรรมในกระบวนการพิจารณาคดีของผู้ต้องขัง รวมถึงพฤติกรรมของผู้ต้องขัง ภายหลังที่อยู่ภายในเรือนจำ หรือมีมูลเหตุจูงใจอื่นใดในการที่จะคาดหมายได้ว่าอาจมี การหลบหนีการควบคุม ซึ่งหากเจ้าพนักงานเรือนจำได้ใช้ดุลพินิจภายในกรอบที่กฎหมาย กำหนดไว้ รวมทั้งได้มีการพิจารณาข้อเท็จจริงอื่น ๆ เช่น ระบบเสริมความมั่นคง ของเรือนจำ สภาพของสถานที่ควบคุม และอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ประกอบด้วย และได้ใช้เครื่องพันธนาการตามระดับที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ แล้ว การใช้เครื่องพันธนาการ (จำตรวน) กับผู้ต้องขังย่อมไม่ถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมายและไม่ถือเป็นการกระทำละเมิด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๒ ผู้ฟ้องคดี ที่ ๑๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒๕ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๙ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔๕ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔๗ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔๙ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕๐ ผู้ฟ้องคดี ที่ ๕๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๕๖ ต้องคำพิพากษาของศาลอาญาให้ลงโทษประหารชีวิต คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โดยในขณะที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบเก้าคนได้ถูกใส่เครื่องพันธนาการ (จำตรวน) ไว้ตลอดเวลาที่ถูกจองจำ โดยกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) อ้างว่าเพื่อป้องกันการหลบหนี ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบเก้าคน เห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ เป็นการขัดต่อกฎหมายและกฎบัตรสหประชาชาติที่ห้ามใช้เครื่องพันธนาการเพื่อการลงโทษ และห้ามใช้โซ่ตรวนในการจองจำนักโทษ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการจำตรวนผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบเก้าคน



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๒๖^{๑๒} มาตรา ๒๙^{๑๓} และมาตรา ๓๑^{๑๔} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดมูลคดีพิพาทในคดีนี้ และมาตรา ๒๖^{๑๕} มาตรา ๒๙^{๑๖} และมาตรา ๓๒^{๑๗} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๑๒-๑๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๖ การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๒๙ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็นและจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญ แห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้

กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย

บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นำมาใช้บังคับกับกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมายด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๓๑ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทำมิได้ แต่การลงโทษ ประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้

การจับ คမ်းขัง ตรวจค้นตัวบุคคล หรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

๑๕-๑๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๖ การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๒๙ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญ แห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้

กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่ บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นำมาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทำมิได้ แต่การลงโทษ ตามคำพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความ ในวรรคนี้

การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมาย บัญญัติ

การค้นตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีเหตุ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในกรณีที่มีการกระทำซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหาย พนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย มีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทำเช่นนั้น รวมทั้งจะกำหนดวิธีการ ตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้



พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีนี้ เห็นได้ว่าการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ และการจับและคุมขังบุคคลจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบเก้านเป็นนักโทษต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลให้ประหารชีวิต และถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำในระหว่างการอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว จึงมีสถานะเป็นผู้ต้องขัง เมื่อเป็นผู้ต้องขัง การปฏิบัติต่อบุคคลในสถานะของผู้ต้องขัง ย่อมถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพในบางประการ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด และแม้ว่าจะได้มีการตราบัญญัติสาธกกว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และกฎมาตรฐานขั้นต่ำของการปฏิบัติต่อนักโทษขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสถานะภาพของข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว จะมีได้มีสถานะเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศก็ตาม แต่การที่ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการกระทำอื่นหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี ค.ศ. ๑๙๘๔ โดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยอนุสัญญานับดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งมีสาระสำคัญในการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ประเทศไทยก็ย่อมมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าวซึ่งเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศในฐานะรัฐภาคีด้วย แต่ถึงกระนั้นก็ตาม การปฏิบัติต่อบุคคลในสถานะของผู้ต้องขังย่อมเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องได้บัญญัติไว้ ตราบเท่าที่ยังมิได้มีการแก้ไขบทกฎหมายนั้นให้สอดคล้องกับพันธกรณีดังกล่าว

เมื่อได้พิจารณากฎหมายภายในที่ได้กำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งถูกขังเอาไว้ อันได้แก่ มาตรา ๑๔^๑ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ประกอบกับกฎกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ เห็นได้ว่า กรอบในการใช้ดุลพินิจในการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขัง เหตุอาจมีได้หลายกรณี ซึ่งในกรณีเป็นบุคคลที่น่าจะทำอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น หรือเป็นบุคคลที่น่าจะพยายามหลบหนีการควบคุม นั้น การพิจารณาว่าผู้ต้องขังรายใดเป็นบุคคลที่น่าจะกระทำการ

^๑ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังเว้นแต่

(๑) เป็นบุคคลที่น่าจะทำอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น

(๒) เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตตไม่สมประกอบอันอาจเป็นภัยอันตรายต่อผู้อื่น

(๓) เป็นบุคคลที่น่าจะพยายามหลบหนีการควบคุม

(๔) เมื่อถูกคุมตัวไปนอกเรือนจำ เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ควบคุมเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องให้ใช้เครื่องพันธนาการ

(๕) เมื่อรัฐมนตรีสั่งว่าเป็นการจำเป็นจะต้องใช้เครื่องพันธนาการเนื่องแต่สภาพของเรือนจำหรือสภาพการณ์

ของท้องถิ่น

ภายใต้บังคับอนุมาตรา (๔) และ (๕) แห่งมาตรานี้ ให้พัศดีเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจที่จะสั่งให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังและที่จะเพิกถอนคำสั่งนั้น



ในลักษณะดังกล่าวหรือไม่ ย่อมต้องพิจารณาตั้งแต่การกระทำความผิดในทางอาญาของผู้ต้องขัง พฤติกรรมในกระบวนการพิจารณาคดีของผู้ต้องขัง รวมถึงพฤติกรรมของผู้ต้องขังภายหลังที่อยู่ภายในเรือนจำ หรือมีมูลเหตุจูงใจอื่นใดในการที่จะคาดหมายได้ว่าอาจมีการหลบหนีการควบคุม หากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจภายในกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ย่อมไม่ถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก้าค้นเป็นผู้ต้องโทษประหารชีวิตตามคำพิพากษาศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นโทษสูงสุดสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิด การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก้าค้น โดยพิจารณาจากความผิดและบทลงโทษตามคำพิพากษาของศาล ประกอบกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าในการพิจารณาใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังนั้น มีการพิจารณาข้อเท็จจริงอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ระบบเสริมความมั่นคงของเรือนจำ ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง สภาพของสถานที่ควบคุมที่มีผู้ต้องขังคดีอุกฉกรรจ์หรือคดีที่มีการกำหนดโทษสูง รวมกันอยู่เป็นจำนวนมาก อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ต้องขัง เป็นต้น กรณีดังกล่าวจึงมีเหตุหรือพฤติการณ์อันคาดหมายได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก้าค้นจะเป็นบุคคลที่น่าจะทำอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น และเป็นบุคคลที่น่าจะพยายามหลบหนีการควบคุม หากไม่มีการใช้เครื่องพันธนาการ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ นอกจากนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการใช้ตรวนขนาดที่ ๑ ซึ่งมีขนาดเล็กที่สุด และเป็นการใช้เครื่องพันธนาการอยู่ในระดับที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๕^{๑๙} ข้อ ๒๖^{๒๐} และข้อ ๒๘ วรรคหนึ่ง^{๒๑} ของกฎกระทรวงมหาดไทยฯ แม้การใช้เครื่องพันธนาการดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก้าค้น

^{๑๙-๒๑} กฎกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๓๙

ข้อ ๒๕ เครื่องพันธนาการที่จะใช้กับผู้ต้องขังนั้นมี ๔ ประเภท คือ

- (๑) ตรวน
- (๒) กุญแจมือ
- (๓) กุญแจเท้า
- (๔) โซล้าม

ข้อ ๒๖ ตรวนมี ๓ ขนาด คือ ขนาดที่ ๑ วัดผ่าศูนย์กลางเหล็กวงแหวน ๑๐ มิลลิเมตร ขนาดที่ ๒ วัดผ่าศูนย์กลางเหล็กวงแหวน ๑๒ มิลลิเมตร และขนาดที่ ๓ วัดผ่าศูนย์กลางเหล็กวงแหวน ๑๗ มิลลิเมตร โซ่ระหว่างวงแหวนของตรวนขนาดที่ ๑ และขนาดที่ ๓ ให้มีความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และไม่เกิน ๗๕ เซนติเมตร กับให้มีขนาดของลูกโซ่ซึ่งวัดผ่าศูนย์กลางเหล็กสำหรับขนาดที่ ๑ ไม่เกิน ๑๐ มิลลิเมตร และสำหรับขนาดที่ ๓ ไม่เกิน ๑๗ มิลลิเมตร ส่วนโซ่ระหว่างวงแหวนของตรวนขนาดที่ ๒ ให้มีความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และไม่เกิน ๗๐ เซนติเมตร กับให้มีขนาดของลูกโซ่ซึ่งวัดผ่าศูนย์กลางเหล็กไม่เกิน ๔.๗๕ มิลลิเมตร

ข้อ ๒๘ การใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังนั้น โดยปกติให้ใช้ตรวนขนาดที่ ๑ หรือขนาดที่ ๒ หรือกุญแจเท้า เว้นแต่เห็นว่าเหตุจำเป็นหรือศาลได้มีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกผู้ต้องขังนั้นตั้งแต่สามปีขึ้นไป หรือเป็นผู้ต้องขังในคดีอุกฉกรรจ์จะใช้ตรวนขนาดที่ ๓ ก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ในเรือนจำไปบ้าง แต่ก็ยังไม่ถึงขนาดที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก้คนไม่อาจดำเนินชีวิตตามปกติได้ ทั้งการใช้เครื่องพันธนาการประเภทตรวนดังกล่าวถือเป็นมาตรการในการควบคุมผู้ต้องขังอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันผู้ต้องขังหลบหนีหรือกระทำการอันเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีที่สามารถคาดเห็นได้โดยปกติทั่วไป ดังนั้นการเลือกใช้ประเภทและขนาดของเครื่องพันธนาการในคดีนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นไปตามความจำเป็นของพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก้คนแล้ว กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก้คนแต่ประการใด การที่เรือนจำกลางคลองเปรมใช้เครื่องพันธนาการโดยจำตรวนผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก้คน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และถือไม่ได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก้คน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๓/๒๕๕๗ ที่ อ.๔๒๐/๒๕๕๖ ที่ อ.๕๓๘/๒๕๕๖ ที่ อ.๖๙๒/๒๕๕๗ และที่ อ.๔๔๒/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



บทที่ ๒๕

คดีปกครองเกี่ยวกับองค์วิชาชีพ

๑. องค์วิชาชีพด้านกฎหมาย

๑.๑ สภาพทนายความ

๑.๑.๑ คำสั่งห้ามทำการเป็นทนายความ

การที่ทนายความได้รับเงินจากลูกความเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าธรรมเนียมศาล แต่ยังไม่ได้นำเงินดังกล่าวไปชำระหนี้หรือชำระค่าธรรมเนียมศาล ทนายความจะยึดหน่วงเงินนั้นเพื่อนำไปหักกลบลบหนี้กับค่าวิชาชีพไม่ได้ พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการกระทำความผิดวินัยอันเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความตามข้อ ๑๕ ของข้อบังคับสภาพทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความได้รับมอบอำนาจให้เป็นทนายความว่าความให้แก่ผู้กล่าวหา โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และค่าบริการวิชาชีพรวมเป็นเงิน ๒๕๗,๖๐๐ บาท ต่อมา ผู้กล่าวหาได้แจ้งว่าไม่ประสงค์ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความอีกต่อไป ซึ่งในขณะนั้นผู้ฟ้องคดียังมีได้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่คืนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้กล่าวหา โดยอ้างว่ายึดหน่วงเงินดังกล่าวไว้เพื่อหักทอนกันในเรื่องค่าใช้จ่าย ผู้กล่าวหาจึงร้องเรียนกล่าวหาผู้ฟ้องคดีต่อสภาพทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นคดีมรรยาททนายความ ต่อมา กรรมการสอบสวนมรรยาททนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ได้ทำความเห็นเสนอคณะกรรมการมรรยาททนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิดวินัยอันเป็นการกระทำความผิดวินัยหรือหน่วงเหนี่ยวเงินหรือทรัพย์สินของลูกความที่ได้รับมาโดยหน้าที่ไว้นานเกินกว่าเหตุ หรือมิได้รับความยินยอมจากลูกความและไม่มีเหตุอันควร อันเป็นความผิดตามข้อ ๑๕ ของข้อบังคับสภาพทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ เห็นควรลงโทษห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนด ๒ ปี ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาแล้วเห็นควรให้เพิ่มโทษเป็นให้ลงโทษลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความตามมาตรา ๕๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ ต่อมา คณะกรรมการสภาพทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีมติแก้คำสั่งชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดี

ที่ ๔ ให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนด ๓ ปี ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อสภานายกพิเศษแห่งสภานายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งยืนตามคำสั่งชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีคำสั่งงดการสอบสวน เป็นเหตุให้ไม่มีการถ่ายทอดข้อเท็จจริงของฝ่ายผู้ฟ้องคดีเข้าสู่สำนวน และการที่ผู้กล่าวหาเลิกจ้างผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายแล้ว จึงมีเหตุโดยชอบธรรมที่ผู้ฟ้องคดีจะยึดเหนี่ยวเงินดังกล่าวไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

อำนาจในการดำเนินการสอบสวนคดีมรรยาททนายความซึ่งกระทำในรูปของคณะกรรมการมีลักษณะเป็นการพิจารณาทางปกครองเพื่อที่จะจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ มีอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับคำขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี รวมทั้งต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย (๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง (๒) รับฟังพยานหลักฐาน คำชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จำเป็น ฟุ่มเฟือย หรือเพื่อประวิงเวลา (๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ (๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (๕) ออกไปตรวจสอบสถานที่ ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติในมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังนั้น คณะกรรมการสอบสวนจึงมีอำนาจในการไต่สวนแสวงหาข้อเท็จจริงได้ตามที่เห็นสมควร และเมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานจากทั้งฝ่ายผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้สิทธิแก่ผู้ฟ้องคดีในการแก้ข้อกล่าวหาอย่างครบถ้วนแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินวางศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และค่าวิชาชีพรวมเป็นเงิน ๒๕๗,๖๐๐ บาท ภายหลังผู้กล่าวหาได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าจะไม่ประสงค์ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความอีกต่อไป ซึ่งในขณะนั้นผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการฟ้องคดี ความเสียหายจึงไม่ได้เกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดี จะเสียหายบ้างก็เป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมคดี กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิยึดเหนี่ยวเงินค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดีและค่าธรรมเนียมศาลที่ผู้กล่าวหาได้จ่ายให้ผู้ฟ้องคดีเพื่อดำเนินการฟ้องคดี และนำเงินดังกล่าวไปหักกลบลบหนี้กับค่าวิชาชีพทนายความ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างสิทธิดังกล่าว



จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้กล่าวหาได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าธรรมเนียมศาลดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีปฏิเสธไม่ยอมคืนเงินให้แก่ผู้กล่าวหา พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงถือว่าเป็นการกระทำความผิดฐานละเมิดสิทธิและเป็นการประพฤติดนินเป็น การฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์และเกียรติคุณของทนายความ อันเป็น การประพฤติดมรรยาททนายความ ตามข้อ ๑๕^๑ ของข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาท ทนายความฯ จึงเป็นการรับฟังพยานหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติแล้ว การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีทำการเป็นทนายความมีกำหนด ๓ ปี ตามมาตรา ๕๒ (๒)^๒ แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงชอบแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๙/๒๕๕๖)

๑.๑.๒ คำสั่งลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ

การที่ทนายความรับเงินจากลูกความเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและ ค่าทนายความในการฟ้องคดี แต่ไม่ฟ้องคดีให้ กลับแจ้งลูกความว่าฟ้องคดีแล้ว พฤติการณ์ ดังกล่าวถือเป็นความผิดมรรยาททนายความฐานจงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำ อันเกี่ยวแก่การดำเนินคดีแห่งลูกความของตน ปิดบังข้อความที่ควรแจ้งลูกความทราบ และหน่วงเหนี่ยวเงินหรือทรัพย์สินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้อง ไว้นานเกินกว่าเหตุโดยไม่มีเหตุอันสมควร รวมถึงประพฤติดนินเป็นการฝ่าฝืนต่อ ศีลธรรมอันดี เป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ ตามข้อ ๑๒ (๒) ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ แม้ต่อมาจะคืนเงินให้ลูกความและมอบหมายให้ทนายความคนอื่นฟ้องคดีแทนภายใน อายุความแล้วก็ตาม ก็ไม่อาจลบล้างการกระทำที่เป็นความผิดสำเร็จและก่อให้เกิด ความเสียหายแก่ลูกความได้

^๑ ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙

ข้อ ๑๕ กระทำการใดอันเป็นการฉ้อโกง ยักยอก หรือกระทำความผิดฐานละเมิดสิทธิหรือทรัพย์สินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุ โดยมิได้รับความยินยอมจากลูกความ เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร

^๒ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๕๒ โทษผิดมรรยาททนายความมี ๓ สถาน คือ

๑. ละ

๒. ๒

(๒) ห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนดไม่เกินสามปี หรือ

๓. ๓

๔. ๔



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความถูกกล่าวหาว่ารับเงินจากผู้กล่าวหาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าทนายความ แต่คดีไม่มีความคืบหน้า ผู้กล่าวหาจึงร้องเรียนต่อสภาทนายความ ต่อมา คณะกรรมการสภาทนายความมีมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษต่อสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วมีคำสั่งยืนตามคำสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการสภาทนายความ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ให้ทนายความยื่นฟ้องคดีแทนภายในอายุความแล้ว และได้นำเงินคืนให้แก่ผู้กล่าวหาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีรับว่าได้กระทำความผิดตามที่ผู้กล่าวหาจริง โดยได้รับเงินจากผู้กล่าวหา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและเป็นค่าทนายความดำเนินการฟ้องคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ได้ดำเนินการฟ้องคดีให้ จนกระทั่งถูกร้องเรียนจึงคืนเงิน และได้มอบหมายให้ทนายความคนอื่นฟ้องคดีแทน แม้จะถือเป็นการเยยวยาและยอมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ตาม การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจลบล้างการกระทำที่เป็นความผิดสำเร็จและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้กล่าวหาแล้วได้ ประกอบกับพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่แจ้งให้ผู้กล่าวหาทราบว่าได้ยื่นฟ้องคดีแล้วและรอศาลกำหนดวันนัดโดยนำสำเนาคำฟ้องคดีหมายเลขดำที่ ๒๕๔๙/๒๕๔๕ มาแสดงอันเป็นความจริงนั้น ก็เป็นกรณีที่บุคคลซึ่งเป็นทนายความไม่พึงกระทำต่อลูกค้า เป็นการฝ่าฝืนศีลธรรมอันดี และนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นความผิดมรรยาททนายความฐานจงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำอันเกี่ยวแก่การดำเนินคดีแห่งลูกค้าของตนและปิดบังข้อความที่ควรแจ้งลูกค้าทราบ และหวังเหนี่ยวเงินหรือทรัพย์สินของลูกค้าที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร รวมถึงประพฤติดันอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี เป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ ตามข้อ ๑๒ (๒)^๓

^๓ ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘

ข้อ ๑๒ กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวดังต่อไปนี้ อันอาจทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของลูกค้า

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) จงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำอันเกี่ยวแก่การดำเนินคดีแห่งลูกค้าของตน หรือปิดบังข้อความที่ควรแจ้งให้ลูกค้าทราบ

ฯลฯ

ฯลฯ



ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๘^๔ ของข้อบังคับสภาพทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งยืนตามมติของคณะกรรมการสภาพทนายความที่ให้ลบชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนทนายความตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง (๓)^๕ แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ จึงเหมาะสมกับพฤติกรรมหรือลักษณะแห่งการกระทำผิดและชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๗/๒๕๕๖)

ในการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ กรณีที่มีการโต้แย้งเกี่ยวกับข้อเท็จจริงว่าทนายความได้รับเงินจากผู้กล่าวหาไปหรือไม่ เมื่อผู้กล่าวหาและพยานซึ่งเป็นประจักษ์พยานในเหตุการณ์ต่างให้การสอดคล้องต้องกันในส่วนที่ทนายความได้รับเงินจากผู้กล่าวหา รวมถึงจำนวนเงินที่ส่งมอบ แม้จะให้การแตกต่างกันในเรื่องของวัน เวลา และสถานที่ส่งมอบเงิน รวมทั้งชนิดของธนบัตร ก็เป็นข้อแตกต่างในรายละเอียดเพียงเล็กน้อย ไม่เป็นผลให้สาระสำคัญในข้อเท็จจริงที่ได้จากการรับฟังเปลี่ยนแปลงไป

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความถูกผู้กล่าวหาฟ้องเรียนต่อสภาพทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีประพฤติผิดมรรยาททนายความ กรณีสามี่ของผู้กล่าวหาถูกจับกุมและฝากขังต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ ผู้กล่าวหาและนาง ต. ซึ่งเป็นมารดาของสามี่ ได้ตกลงว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการประกันตัวสามี่ของผู้กล่าวหาเป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท และผู้กล่าวหาได้นำเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท มาชำระให้กับผู้ฟ้องคดีก่อนล่วงหน้า ส่วนที่เหลือจะชำระให้เมื่อได้มีการประกันตัวเรียบร้อยแล้ว หากไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัว ผู้ฟ้องคดีจะคืนเงินที่รับไว้ทั้งหมด แต่ปรากฏว่าศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว และผู้ฟ้องคดีบ่ายเบี่ยงไม่ยอมคืนเงินให้กับผู้กล่าวหา คณะกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความได้ทำการสอบสวนเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี และเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ

^๔ ข้อบังคับสภาพทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙

ข้อ ๑๘ ประกอบอาชีพ ดำเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ

^๕ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙

มาตรา ๕๒ โทษผิดมรรยาททนายความมี ๓ สถาน คือ

๑. ไล่ออก

๒. ไล่ออก

(๓) ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ

๓. ไล่ออก

๓. ไล่ออก

อันเป็นการประพฤติผิดมรรยาทนายความตามมาหมวด ๔ ข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสภานายความ ว่าด้วยมรรยาทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ และเนื่องจากพฤติการณ์แห่งคดีมีความร้ายแรง เกิดขึ้นกับบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ จึงเห็นควรพิจารณาลงโทษตามมาตรา ๕๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ให้ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติยื่นตามคำสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการมรรยาทนายความให้ลงโทษ ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อสภานายกพิเศษ แห่งสภานายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งยื่นตามคำสั่งชี้ขาดของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และที่ ๓ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่า ผู้กล่าวหาและพยานในชั้นสอบสวนให้การต่อ คณะกรรมการสอบสวนแตกต่างกันอย่างชัดแจ้งในเรื่อง วัน เวลา และสถานที่ส่งมอบเงิน รวมทั้งจำนวนและชนิดของธนบัตรที่อ้างว่าได้ส่งมอบให้กับผู้ฟ้องคดี จึงไม่น่าเชื่อถือ ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้กล่าวหาและพยานในชั้นสอบสวน ซึ่งเป็นประจักษ์พยานในเหตุการณ์ ต่างให้การสอดคล้องต้องกันในส่วนที่สำคัญในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินจากผู้กล่าวหา เพื่อดำเนินการประกันตัวให้สามีของผู้กล่าวหาจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยต่างยืนยันว่า เงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ดังกล่าวบรรจุอยู่ในถุงกระดาษครบถ้วน เนื่องจากได้มีการนับเงินกัน ที่บ้านก่อนนำมามอบให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันในเรื่องของวัน เวลา จำนวน และชนิดของธนบัตรที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าไม่ตรงกันนั้นเป็นเพียงรายละเอียดเล็กน้อย ไม่ถึงกับเป็นคำให้การที่ขัดแย้งในส่วนที่เป็นสาระสำคัญในข้อเท็จจริงที่ได้จากการรับฟัง ต้องเปลี่ยนแปลงไป สำหรับสถานที่ที่มีการส่งมอบเงิน ซึ่งผู้กล่าวหาให้การว่ามีการนัดพบผู้ฟ้องคดี ที่ร้านแมคโดนัลด์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์รามคำแหง ส่วนนาง ต. ให้การว่ามีการนัดพบ ผู้ฟ้องคดีที่ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ๓ นั้น เห็นว่า บนถนนรามคำแหงมีห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์สองแห่งตั้งอยู่ตรงข้ามกัน หากไม่ใช่ผู้ที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการอยู่ในบริเวณ ดังกล่าวคงไม่อาจแยกได้อย่างชัดเจนว่าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ฝั่งไหนเป็นห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ ๒ หรือห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ๓ ทั้งคำให้การของพยานทั้งสองรายต่างก็ให้การ ในเรื่องสถานที่ว่าเป็นห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์เช่นเดียวกัน ในส่วนของความแตกต่างระหว่าง ร้านแมคโดนัลด์กับร้านกาแฟนั้น เห็นว่า ลักษณะของการประกอบกิจการระหว่างร้านค้า ประเภทดังกล่าวมีลักษณะหรือสภาพที่ใกล้เคียงกัน โดยในร้านแมคโดนัลด์ก็มีการขายเครื่องดื่ม ดังเช่นร้านกาแฟทั่วไป ข้อต่างในเรื่องสถานที่จึงเป็นข้อต่างในรายละเอียดแต่เพียงเล็กน้อย หากเป็นการให้การที่ขัดแย้งกันเองถึงขนาดเป็นผลให้สาระสำคัญในข้อเท็จจริงที่ได้จากการรับฟัง



ต้องเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าไม่เคยยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวสามีของผู้กล่าวหาต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ นั้น เมื่อเอกสารหมายเลข ก.๑ ซึ่งเป็นเอกสารที่ยื่นไว้ต่อศาล ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เรียงพิมพ์ แม้ผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างว่า ลายมือชื่อผู้ฟ้องคดีในเอกสารดังกล่าวเป็นลายมือชื่อปลอม แต่ในชั้นสอบสวนก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ร้องขอให้คณะกรรมการสอบสวนส่งเอกสารดังกล่าวให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบลายมือชื่อแต่อย่างใด ดังนั้น จึงเชื่อได้ว่า ลายมือชื่อดังกล่าวเป็นของผู้ฟ้องคดีจริง และฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความดำเนินการขอประกันตัวสามีของผู้กล่าวหา แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานใบแต่งตั้งทนายความก็ตาม ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ลบชื่อของผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนทนายความตามมาตรา ๕๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ลบชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนทนายความ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๓๔/๒๕๕๕)

๑.๒ เนติบัณฑิตยสภา

ผู้เป็นสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภานอกจากมีสิทธิสมัครเข้าศึกษาในสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาแล้ว เมื่อสำเร็จการศึกษายังมีสิทธิสมัครเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมและข้าราชการอัยการอีกด้วย ด้วยเหตุนี้คุณลักษณะที่จะดำรงเกียรติในการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาจึงต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและหน้าที่การงาน ดังนั้น ผู้ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการอันเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงจึงถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาประเภทวิสามัญ และแม้จะได้รับการล้างมลทินก็มีผลเป็นเพียงการล้างโทษทางวินัยเท่านั้น หากได้มีผลเป็นการลบล้างความผิดที่ได้กระทำแล้วแต่ประการใดไม่

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิกของเนติบัณฑิตยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประเภทวิสามัญ คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาได้พิจารณาแล้วมีมติไม่รับผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิก เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเคยถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามติดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามข้อ ๑๐^๖ และข้อ ๑๒^๗ ของข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ นั้น ผู้สมัครที่จะได้รับการพิจารณาให้เป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นบุคคลที่ควรรังเกียจแก่สังคม ประกอบด้วยคุณลักษณะที่จะดำรงเกียรติในการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา และสมควรจะพึงได้รับเกียรติในการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา และเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาหรือนายกหรือกรรมการเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากนายกที่จะพิจารณาวินิจฉัยว่า ผู้สมัครเป็นสมาชิกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภานั้น เป็นคุณสมบัติประการหนึ่งของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ อีกทั้ง ผู้เป็นสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภามีสิทธิสมัครเข้าศึกษาในสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วมีสิทธิสมัครเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา อันเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมและข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ฉะนั้น คุณลักษณะที่จะดำรงเกียรติในการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาจึงต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและหน้าที่การงาน เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเคยถูกลงโทษทางวินัยปลดออกจากราชการ ข้อหากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานกระทำการอันถือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ประกอบกับการพิจารณาคุณลักษณะที่จะดำรงเกียรติในการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาจะต้องพิจารณาจากทั้งความประพฤติของผู้สมัครในอดีตและขณะยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิกประกอบกัน กรณีของผู้ฟ้องคดีจึงขัดต่อคุณลักษณะที่จะดำรงเกียรติในการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐ ประกอบกับข้อ ๑๒ ของข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภาฯ สำหรับพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาฯ นั้น มาตรา ๔ และมาตรา ๗ ได้กำหนดให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ถูกลงโทษ

^{๖-๗} ข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗

ข้อ ๑๐ ผู้สมัครเป็นสมาชิก ต้องทำคำขอสมัครตามแบบที่กำหนดไว้ยื่นต่อเลขาธิการ คำขอสมัครเช่นว่านี้ต้องมีสามัญสมาชิกไม่น้อยกว่า ๒ คน ซึ่งเป็นสามัญสมาชิกล่วงมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ลงลายมือชื่อรับรองว่าผู้สมัครเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นบุคคลที่ควรรังเกียจแก่สังคม และประกอบด้วยคุณลักษณะที่จะดำรงเกียรติในการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ข้อ ๑๒ ในการพิจารณารับผู้สมัครเป็นสมาชิก ให้คณะกรรมการหรือนายกหรือกรรมการเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากนายก แล้วแต่กรณี คำนึงถึงความสมควรที่ผู้สมัครจะพึงได้รับเกียรติเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาหรือไม่ด้วย และคณะกรรมการหรือนายกหรือกรรมการเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากนายก ย่อมมีสิทธิเด็ดขาดในอันที่จะวินิจฉัยตามที่เห็นสมควร



ทางวินัย โดยให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยเท่านั้น มิได้หมายความว่าผู้นั้นไม่เคยทำความผิด หรือลบเลือนการกระทำที่เป็นความผิดแต่อย่างใด การกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดจึงยังคงมีอยู่ ดังนั้น ถึงแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำลงก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ฟ้องคดีมิได้กระทำความผิดในกรณีดังกล่าว หรือเป็นการลบเลือนความผิดที่ได้กระทำแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาพิจารณาประวัติของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา จึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคณะสมบัติของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยอำนาจตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภาฯ โดยสุจริต และชอบด้วยเหตุผลแล้ว การไม่รับผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกประเภทวิสามัญจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๘๑/๒๕๕๖)

๒. องค์กรวิชาชีพด้านการประกอบโรคศิลปะ

๒.๑ แพทยสภา

๒.๑.๑ คำสั่งยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖ ในหมวด ๑ หลักทั่วไป ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งในเรื่องความประพฤติทั่วไป และในเรื่องที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมไว้โดยใช้ถ้อยคำที่มีความหมายไม่แน่นอนตายตัว ดังนั้น แพทยสภาซึ่งเป็นองค์กรที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงมีดุลพินิจที่จะวินิจฉัยว่าการกระทำหรือพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในกรณีใดกรณีหนึ่งเป็นการไม่รักษาหรือประพฤติดังจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมหรือไม่ ซึ่งหากไม่ปรากฏว่าการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยของแพทยสภาในกรณีนั้น ๆ เป็นไปโดยไม่สุจริต หรือโดยมิชอบ กล่าวคือ ปราศจากเหตุผลอันควรค่าแก่การที่วิญญูชนจะรับฟัง ก็ไม่อาจถือได้ว่าการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นบุตรของพันเอกพิเศษ ว. กับหม่อมราชวงศ์ ส. แต่ต่อมาพันเอกพิเศษ ว. ได้สมรสใหม่กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หลังจากนั้น พันเอกพิเศษ ว. ป่วยเป็นโรคเมเร็งต่อมลูกหมาก จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และถึงแก่กรรมด้วย



โรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย หลังจากพ้นเอกพิเศษ ว. ถึงแก่ความตาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งขอให้ตั้งตนเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมฉบับลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๑ และศาลแพ่งได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้จัดการมรดกของพันเอกพิเศษ ว. ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าพินัยกรรมฉบับดังกล่าวเป็นพินัยกรรมปลอม ขอให้เพิกถอนคำสั่งของศาลแพ่งที่แต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้จัดการมรดก และให้ตั้งผู้ฟ้องคดีหรือพี่ชายเป็นผู้จัดการมรดกแทน ในชั้นพิจารณาของศาลแพ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในช่วงที่พันเอกพิเศษ ว. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเคยเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลดังกล่าว ได้ทำการรักษาและได้สั่งยาให้พันเอกพิเศษ ว. โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งมอร์ฟินให้กับพันเอกพิเศษ ว. ตามหลักฐานใบสั่งยาลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ อันเป็นเวลาใกล้เคียงกับที่มีพินัยกรรมฉบับลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๑ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำร้องต่อแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้มีความวินิจฉัยทางด้านจริยธรรมแพทย์เกี่ยวกับการรักษาพันเอกพิเศษ ว. ซึ่งคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาแล้วมีมติยกข้อกล่าวโทษผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และมติดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งยกข้อกล่าวโทษผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากรกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการประพฤติดิจจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งแพทยสภาดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อบังคับในหมวด ๑ หลักทั่วไป ข้อ ๑^๙ ข้อ ๒^{๑๐} และข้อ ๓^{๑๑} ของข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งในเรื่องความประพฤติทั่วไป และในเรื่องที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมไว้โดยใช้ถ้อยคำที่มีความหมายไม่แน่นอนตายตัว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นองค์กรที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงมีดุลพินิจที่จะวินิจฉัยว่าการกระทำหรือพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในกรณีใดกรณีหนึ่งเป็นการไม่รักษาหรือประพฤติดิจจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมหรือไม่ ซึ่งหากไม่ปรากฏว่า การใช้ดุลพินิจวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในกรณีนั้น ๆ เป็นไปโดยไม่สุจริต หรือโดยมิชอบ

^{๙-๑๑} ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖

หมวด ๑ หลักทั่วไป

ข้อ ๑ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมดำรงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรม และเคารพต่อกฎหมายของบ้านเมือง

ข้อ ๒ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมไม่ประพฤติหรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

ข้อ ๓ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมประกอบวิชาชีพด้วยเจตนาดี โดยไม่คำนึงถึงฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม หรือลัทธิการเมือง



กล่าวคือ ปราศจากเหตุผลอันควรค่าแก่การที่วิญญูชนจะรับฟัง ก็ไม่อาจถือได้ว่าการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อได้พิจารณาคำให้การของบุคคลต่าง ๆ ที่ได้ให้ปากคำไว้กับคณะกรรมการสอบสวน ชุดที่สาม โดยตลอดแล้ว เห็นได้ว่า แม้เวชระเบียนบันทึกการรักษาพิเศษ ว. ที่ห้อง ICU จะหายไป แต่พยาบาลผู้ช่วย หัวหน้าห้องผู้ป่วยประจำห้อง ICU และแพทย์ผู้ให้การรักษาพิเศษ ว. ที่ห้อง ICU ต่างให้การสอดคล้องตอกันว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาพิเศษ ว. ที่ห้อง ICU เลย แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะอยู่กับพิเศษ ว. ตลอดเวลาที่พิเศษ ว. เข้ารับการรักษาที่ห้อง ICU ก็ตาม แต่ก็อยู่ในฐานะที่เป็นผู้เฝ้าดูแลผู้ป่วยตามหน้าที่ของภริยาที่พึงปฏิบัติต่อสามีเท่านั้น ดังนั้น การที่คณะกรรมการสอบสวนฯ พังข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาพิเศษ ว. ในระหว่างที่พิเศษ ว. เข้ารับการรักษาที่ห้อง ICU จึงมิใช่การรับฟังข้อเท็จจริงโดยปราศจากพยานหลักฐานสนับสนุนแต่อย่างใด ส่วนข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่า ก่อนเข้ารับการรักษาที่ห้อง ICU เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๑ พิเศษ ว. ได้เข้ารับการรักษาที่อาคารศกิดิเดช แผนกหู คอ จมูก ซึ่งไม่ใช่แผนกที่เกี่ยวข้องกับอาการป่วยของพิเศษ ว. นั้น ปรากฏตามคำให้การของแพทย์ผู้ให้การรักษาว่า เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำพิเศษ ว. เข้ารับการรักษาที่อาคารศกิดิเดช ก็เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หาห้องพิเศษให้พิเศษ ว. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ที่อาคารดังกล่าว และแม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้เป็นยุติตามคำให้การของแพทย์ผู้ให้การรักษาและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ในระหว่างที่พิเศษ ว. พักรักษาตัวอยู่ที่อาคารศกิดิเดช นอกจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะช่วยดูแลติดตามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มาให้การรักษาพิเศษ ว. แล้ว ในระยะท้าย ๆ ก่อนที่พิเศษ ว. จะย้ายไปรักษาที่ห้อง ICU ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังได้ลงลายมือชื่อในใบสั่งการรักษาพิเศษ ว. ด้วย แต่ก็ไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่บ่งชี้หรือยืนยันได้ว่าการสั่งการรักษาพิเศษ ว. ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวเป็นการรักษาซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของพิเศษ ว. หรือไม่ คงรับฟังได้แต่เพียงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้สั่งการรักษาพิเศษ ว. ตามอาการของโรค เช่น ท้องอืด ปัสสาวะไม่ออก ซึ่งเป็นการรักษาที่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตเท่านั้น ดังนั้น การที่คณะกรรมการสอบสวนฯ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติกรรมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังที่ได้รับฟังข้างต้นแล้ววินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ประพฤติดิจจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมฯ จึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยโดยไม่สุจริต หรือโดยมิชอบ หรือปราศจากเหตุผลแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งยกข้อกล่าวโทษผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามที่คณะกรรมการสอบสวนฯ มีความเห็นเสนอ จึงมิใช่การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๘๑/๒๕๕๗)